

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1398/2538

นางสายสุณี ชลธิชานันท์

โจทก์

นายณรงค์เวทย์ ชลธิชานันท์ กับพวก

จำเลย

นายประเสริฐ วิจิตรประสิทธิ์ ทนาย

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 236

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2534 มาตรา 6

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำ
ปฏิเสธรของศาลชั้นต้นย่อมเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 236 จึงไม่รับฎีกา ให้คืนค่าขึ้นศาล จำเลยที่ 1 เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 มิได้นำ ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
234 ศาลอุทธรณ์จึงยังมิได้พิจารณาในเนื้อหาของอุทธรณ์แต่อย่างใดจึงไม่ต้องด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย
ที่ 1 ด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังมิได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์
จำเลยที่ 1 หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้จำเลยที่ 1 แบ่งสินสมรสคือที่ดิน
โฉนดเลขที่ 21404 ตำบลยานนาวา (บ้านทวาย)อำเภอยานนาวา (บางรัก)
กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างคือตึกแถว 2 ชั้นครึ่งเลขที่ 1800 แขวงวัด

พระยาไกร เขตบางคอแหลม (เดิมยานนาวา) กรุงเทพมหานคร ให้โจทก์กึ่งหนึ่ง ในการแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว ให้พึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างโจทก์กับ จำเลยที่ 1 หรือให้ขายโดยประมาณราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 หากพ้นกำหนด 30 วันนับจากวันมีคำพิพากษายังไม่อาจแบ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวได้ก็ให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน ค่าขอท้ายฟ้องอื่น และค่าขอ บังคับจำเลยที่ 2 ให้ยก จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ ของจำเลยที่ 1 มิได้ลงชื่อผู้เรียงอีกทั้งมิได้ลงชื่อ ในฐานะผู้อุทธรณ์ แต่ลงในฐานะผู้แก้อุทธรณ์ จึง เป็น อุทธรณ์ที่ไม่ชอบ จึงมีคำสั่งไม่รับ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าจำเลยมิได้นำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 234 คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง (อันดับ 48) จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 53) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิจารณาคำแล้วเห็นว่า คำสั่งศาล อุทธรณ์ไม่ใช่คำสั่งยื่นตามคำปฏิเสขอของศาลชั้นต้นในเนื้อหาสาระที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกแต่กรณี เป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 1 มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นที่สุด จำเลยที่ 1 มี สิทธิฎีกาได้ ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิจารณ์แล้วเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ใช่คำสั่งยืนตามคำปฏิเสชของศาลชั้นต้นในเนื้อหาสาระที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกแต่กรณีเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 1 มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นที่สุด จำเลยที่ 1 มีสิทธิฎีกาได้ ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้ดำเนินการต่อไป

(จิระ บุญพจนสุนทร-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ